



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 27 / PID.B / 2025 / PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **MUH.BUYUNG
ARDIANSYAH ALIAS BUYUNG;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 15 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto
Lr. Salemba Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota
Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 20 September 2024
sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**
sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua
Pengadilan Negeri Kendari** sejak tanggal 19 November 2024
sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. **Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kendari** sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 17
Januari 2025;
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 5 Februari 2025;
6. **Hakim Pengadilan Negeri Kendari** sejak tanggal
3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari**
sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi ,S.H. ,M.H. sebagai Advokat
dan Penasehat Hukum dari LBH PK yang beralamat di Kota Kendari,

Hal 1 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Februari 2025, untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH Alias BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan mengenakan tindakan terhadap terdakwa dengan cara memasukkan terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) Tahun sampai dengan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana keterangan dokter ahli kejiwaan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah kayu balok berwarna putih dengan panjang kurang lebih satu setengah meter dengan bekas darah yang sudah mengering. - 1 (satu) buah pisau dapur yang sudah terlepas antara gagang dan mata pisaunya, mata pisau terbuat dari besi stenlis dengan bekas darah yang sudah mengering, gagang pisau berwarna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan bersedia dihukum penjara di Lembaga Pemasarakatan Kendari dan terdakwa tidak bersedia dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Kendari dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Hal 2 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-07/Eoh.2/01/2025, tanggal 30 Januari 2025, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH Alias BUYUNG**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Lorong Pesona Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni korban Sofian Adi Putra. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat motor miliknya yang sedang terparkir di depan tangga rumah terjatuh, Lalu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah keluar dari kamar mandi, kemudian saat itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba bertanya kepada terdakwa “Kak, kenapa motorku bisa jatuh “, lalu terdakwa menjawab “Setan mungkin“, Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba juga langsung masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan langsung marah-marah kepada saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan berteriak-teriak menyuruh saksi untuk keluar. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, Saat itu saksi langsung menghubungi Ketua RT untuk meminta tolong, kemudian setelah itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba menghubungi korban Sofian Adi Putra untuk meminta tolong agar bisa menenangkan terdakwa, Kemudian setelah merasa aman saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba berlari meninggalkan rumah saksi tersebut dan pergi untuk mencari pertolongan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, korban Sofian Adi Putra menghubungi saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan menyampaikan bahwa korban sudah berada di depan lorong pesona dan menyampaikan bahwa ia akan menenangkan terdakwa, Selanjutnya setelah berada dalam rumah korban Sofian Adi Putra langsung menghampiri terdakwa dan berkata “BUYUNG, KENAPA KITA MAU BUNUH IRFAN SAMA ISTRINYA “

Hal 3 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU ITU KAYA PEREMPUAN SAJA KO MAU JADI LONTE, IRFAN YANG URUS KAMU YANG KASI TINGGAL KAMU". KITA SUDAH JAGO ME KAH, SINI KITA SINGGEL DULU PALENG". Kemudian korban Sofian Adi Putra dan terdakwa berkelahi hingga terjatuh dalam got dekat rumah tersebut, dengan posisi korban Sofian Adi Putra terbaring dan terdakwa berada di atas korban Sofian Adi Putra, dan pada saat itu korban Sofian Adi Putra berusaha melakukan perlawanan hingga korban Sofian Adi Putra berhasil keluar dari got tersebut dan berlari ke arah teras rumah, Melihat korban Sofian Adi Putra berusaha kabur kemudian terdakwa mengejar sambil menarik 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Sofian Adi Putra tersebut pada bagian perut korban dan pada lengan kiri atas Hingga korban Sofian Adi Putra terjatuh, dan korban Sofian Adi Putra berteriak dengan mengatakan " BUYUNG, KO MAU BUNUH SAYA KAH, SAYA INI SAUDARAMU", Kemudian terdakwa menduduki badan korban, lalu saat berada di atas tubuh korban Sofian Adi Putra, Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu yang tersimpan di dekat tembok kamar terdakwa, Lalu terdakwa berjalan mengambil balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut terdakwa kembali mendekati korban Sofian Adi Putra dan langsung memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu tersebut hingga korban Sofian Adi Putra tidak sadarkan diri. Melihat korban Sofian Adi Putra yang sudah tidak sadarkan diri Kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa duduk di depan pintu kamar terdakwa hingga masyarakat datang mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Sofian Adi Putra meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/36/SKT/RSU/IX/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH WULAN SARI,Sp.FM, Dokter Ahli Foprensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pemeriksaan Fisik

i. Tanda-Tanda Vital

- 1) Pernapasan: Pernapasan tidak ada
- 2) Sirkulasi darah: Denyut nadi tidak teraba.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mata: Pupil dilatasi maksimal (bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat berukuran membesar), refleks cahaya tidak ada, refleks kornea tidak ada
- 4) Pasien dinyatakan meninggal (DOA: Death On Arrival)

ii. Status Lokalis.

- 1) Daerah kepala : Tampak dua luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat memar. Luka pertama berukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, luka kedua berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter.-
- 2) Daerah wajah : Tampak dua luka lecet di depan telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak dua koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan enam koma lima sentimeter di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka kedua terletak nol koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan tepat di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang empat koma tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- 3) Daerah telinga: Tampak satu luka iris pada daun telinga kanan, berbentuk celah seperti huruf V, berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka berbatas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang rawan, jembatan jaringan tidak ada, disekitar luka tidak ada kelainan. Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- 4) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu
- 5) Daerah bahu Tidak tampak kelainan tertentu.
- 6) Daerah dada: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 7) Daerah perut Tampak satu luka iris pada perut, luka terletak tepat di atas pusat, berbentuk seperti garis, berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, dasar luka lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- 8) Daerah punggung : Tidak ada kelainan.

Hal 5 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Daerah pinggang : Tidak ada kelainan

10) Daerah lengan atas kanan : Tampak satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang, luka terletak tepat diatas siku kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar.

11) Daerah lengan atas kiri : Tampak satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang, luka terletak tujuh sentimeter dibawah pundak bahu kiri, berbentuk seperti celah, berukuran Panjang satu koma empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekita luka tidak ada kelainan.

12) Daerah lengan bawah kanan : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar. Luka lecet terbesar terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil terletak tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

13) Daerah lengan bawah kiri : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet terbesar terletak tepat pada siku kiri, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Luka terkecil terletak nol koma lima sentimeter di bawah siku kiri, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Tampak dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, berbentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang dua koma satu sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua terletak tiga koma delapan sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Hal 6 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Daerah tangan kanan Tidak tampak kelainan tertentu
- 15) Daerah tangan kiri : Tampak satu luka lecet pada punggung tangan kiri, luka terletak empat sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar
- 16) Daerah tungkai atas kanan: Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet terbesar berbentuk tidak teratur, berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
- 17) Daerah tungkai atas kiri: Tampak satu luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.
- 18) Daerah tungkai bawah kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.
- 19) Daerah tungkai bawah kiri: Tampak satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, luka terletak sepuluh sentimeter diatas mata kaki kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat lapisan kulit yang mengelupas.
- 20) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.-
- 21) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 22) Daerah bokong: Tidak tampak kelainan tertentu
- 23) Daerah kemaluan. Tidak dilakukan pemeriksaan.

2) **Pemeriksaan Penunjang** : Tidak dilakukan.

II. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien *Sofian Adiputra*, umur *empat puluh enam tahun*, laki – laki, pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dalam keadaan meninggal (DOA : Death On Arrival). Pada pemeriksaan tubub pasien didapatkan kelainan bentuk sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul berupa :

Hal 7 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua luka lecet di belakang telinga kiri.

Dua luka lecet di depan telinga kiri.

Perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

Satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri.

Dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar.

Satu luka lecet pada punggung tangan kiri.

Beberapa luka lecet pada lutut kanan.

Satu luka lecet pada lutut kiri.

Satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan

Dan Perlukaan akibat trauma tajam berupa

Satu luka iris pada daun telinga kanan.

Satu luka iris pada perut.

Satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah Alias Buyung mengakibatkan matinya korban Sofian Adi Putra sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 472.12/133/KK/IX/2024 yang dibuat oleh An. Lurah Kadia Sdri. Yuni Ade, S.Sos pada tanggal 13 September 2024 yang menerangkan benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.30 Wita di Rumah Sakit Bahteramas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH Alias BUYUNG**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Lorong Pesona Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penganiayaan yang mengakibatkan** Korban Sofian Adi Putra **mati,”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita, saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dihubungi oleh korban Sofian Adi Putra dan menyampaikan bahwa korban sudah berada di depan lorong pesona dan menyampaikan bahwa korban Sofian Adi Putra akan menenangkan terdakwa, Selanjutnya setelah berada

Hal 8 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah korban Sofian Adi Putra langsung menghampiri terdakwa dana berkata "BUYUNG, KENAPA KITA MAU BUNUH IRFAN SAMA ISTRINYA " KAU ITU KAYA PEREMPUAN SAJA KO MAU JADI LONTE, IRFAN YANG URUS KAMU YANG KASI TINGGAL KAMU". KITA SUDAH JAGO ME KAH, SINI KITA SINGGEL DULU PALENG". Kemudian korban Sofian Adi Putra dan terdakwa berkelahi hingga terjatuh dalam got dekat rumah tersebut, dengan posisi korban Sofian Adi Putra terbaring dan terdakwa berada di atas korban Sofian Adi Putra, dan pada saat itu korban Sofian Adi Putra berusaha melakukan perlawanan hingga korban Sofian Adi Putra berhasil keluar dari got tersebut dan berlari ke arah teras rumah, Melihat korban Sofian Adi Putra berusaha kabur kemudian terdakwa mengejar sambil menarik 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Sofian Adi Putra tersebut pada bagian perut korban dan pada lengan kiri atas Hingga korban Sofian Adi Putra terjatuh, dan korban Sofian Adi Putra berteriak dengan mengatakan " BUYUNG, KO MAU BUNUH SAYA KAH, SAYA INI SAUDARAMU", Kemudian terdakwa menduduki badan korban, lalu saat berada di atas tubuh korban Sofian Adi Putra, Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu yang tersimpan di dekat tembok kamar terdakwa, Lalu terdakwa berjalan mengambil balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut terdakwa kembali mendekati korban Sofian Adi Putra dan langsung memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu tersebut hingga korban Sofian Adi Putra tidak sadarkan diri. Melihat korban Sofian Adi Putra yang sudah tidak sadarkan diri Kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa duduk di depan pintu kamar terdakwa hingga masyarakat datang mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Sofian Adi Putra meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/36/SKT/RSU/IX/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH WULAN SARI,Sp.FM, Dokter Ahli Foprensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pemeriksaan Fisik

a. Tanda-Tanda Vital

Hal 9 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pernapasan: Pernapasan tidak ada
- 2) Sirkulasi darah: Denyut nadi tidak teraba.
- 3) Mata: Pupil dilatasi maksimal (bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat berukuran membesar), refleks cahaya tidak ada, refleks kornea tidak ada
- 4) Pasien dinyatakan meninggal (DOA: Death On Arrival)

b. Status Lokalis.

- 1) Daerah kepala : Tampak dua luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat memar. Luka pertama berukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, luka kedua berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter.-
- 2) Daerah wajah : Tampak dua luka lecet di depan telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak dua koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan enam koma lima sentimeter di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka kedua terletak nol koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan tepat di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang empat koma tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- 3) Daerah telinga: Tampak satu luka iris pada daun telinga kanan, berbentuk celah seperti huruf V, berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka berbatas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang rawan, jembatan jaringan tidak ada, disekitar luka tidak ada kelainan. Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- 4) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu
- 5) Daerah bahu Tidak tampak kelainan tertentu.
- 6) Daerah dada: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 7) Daerah perut Tampak satu luka iris pada perut, luka terletak tepat di atas pusat, berbentuk seperti garis, berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, dasar luka

Hal 10 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.-

- 8) Daerah punggung : Tidak ada kelainan.
- 9) Daerah pinggang : Tidak ada kelainan
- 10) Daerah lengan atas kanan : Tampak satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang, luka terletak tepat diatas siku kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar.
- 11) Daerah lengan atas kiri : Tampak satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang, luka terletak tujuh sentimeter dibawah pundak bahu kiri, berbentuk seperti celah, berukuran Panjang satu koma empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- 12) Daerah lengan bawah kanan : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar. Luka lecet terbesar terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil terletak tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
- 13) Daerah lengan bawah kiri : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet terbesar terletak tepat pada siku kiri, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Luka terkecil terletak nol koma lima sentimeter di bawah siku kiri, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Tampak dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, berbentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang dua koma satu sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua terletak tiga koma delapan

Hal 11 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

- 14) Daerah tangan kanan Tidak tampak kelainan tertentu
- 15) Daerah tangan kiri : Tampak satu luka lecet pada punggung tangan kiri, luka terletak empat sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar
- 16) Daerah tungkai atas kanan: Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet terbesar berbentuk tidak teratur, berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
- 17) Daerah tungkai atas kiri: Tampak satu luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.
- 18) Daerah tungkai bawah kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.
- 19) Daerah tungkai bawah kiri: Tampak satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, luka terletak sepuluh sentimeter diatas mata kaki kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat lapisan kulit yang mengelupas.
- 20) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.-
- 21) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 22) Daerah bokong: Tidak tampak kelainan tertentu
- 23) Daerah kemaluan. Tidak dilakukan pemeriksaan.

3) Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

III. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien *Sofian Adiputra*, umur *empat puluh enam tahun*, laki-laki, pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dalam keadaan meninggal (DOA : Death On Arrival). Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tubuh pasien didapatkan kelainan bentuk sesuai dengan

perlukaan akibat trauma tumpul berupa :

Dua luka lecet di belakang telinga kiri.

Dua luka lecet di depan telinga kiri.

Perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

Satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri.

Dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar.

Satu luka lecet pada punggung tangan kiri.

Beberapa luka lecet pada lutut kanan.

Satu luka lecet pada lutut kiri.

Satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan

Dan Perlukaan akibat trauma tajam berupa

Satu luka iris pada daun telinga kanan.

Satu luka iris pada perut.

Satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah Alias Buyung mengakibatkan matinya korban Sofian Adi Putra sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 472.12/133/KK/IX/2024 yang dibuat oleh An. Lurah Kadia Sdri. Yuni Ade, S.Sos pada tanggal 13 September 2024 yang menerangkan benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.30 Wita di Rumah Sakit Bahteramas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi dan 1 (satu) orang ahli masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUH. IRFAN SYURIANSYAH HAEBA ALIAS IRFAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap kakak saksi Sofian Adi Putra.

Hal 13 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Lorong pesona Kel wawowanggu Kec Kadia kota Kendari;

- Bahwa pelaku pembunuhan adalah terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH yang merupakan kakak kedua saksi dan yang menjadi korban Sofian Adiputra adalah kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa Buyung Ardiansyah pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa Kendari dan Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa tersebut, MUH. BUYUNG ARDIANSYAH sudah mulai tenang dan di perbolehkan oleh dokter untuk keluar dari rumah sakit jiwa dan hanya mengalami rawat jalan ;
- Bahwa sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap saksi maupun keluarga saksi yang lain ini sering marah-marah kepada saksi maupun keluarga saksi yang lain dan juga sering tersinggung apabila diberikan nasehat ataupun saran dari keluarga, Namun berbeda sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap orang lain yang selalu bersikap baik dan sopan dan tidak pernah mengganggu dan membuat keributan dengan orang lain ataupun merusak barang milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa yakni semenjak berada di Kalimantan yakni sekitar tahun 2020 dan kemudian saksi menjemput terdakwa di Kalimantan dan membawa pulang terdakwa ke kota Kendari untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari yakni pada sekitar bulan oktober tahun 2020;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan korban Sofian Adiputra yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui korban Sofian Adiputra telah luka-luka dan meninggal dunia pada saat saksi melihat korban Sofian Adiputra bersimbah darah di depan tempat tinggal kos saksi, dan selanjutnya saksi membawa korban Sofian Adiputra kerumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH sudah 4 (empat) kali dibawa ke rumah sakit jiwa Kendari, namun sehari-hari terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH berperilaku sehat dan bisa kerja-kerja serta terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH dapat berinteraksi, bergaul dengan masyarakat sekitar kos dan selalu baik tidak marah dan emosian, Namun sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH kepada saksi selaku adik dan sikap kepada kakak saksi (korban Sofian Adiputra) selalu kasar dan marah-marah, maka terkait sikap terdakwa marah-marah tersebut hanya kepada keluarga saja yang diawali pada saat adanya pernikahan adik saksi yang mana saat itu orang tua saksi

Hal 14 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayakan sebagai wali nikah adik adalah saksi sehingga hal ini membuat terdakwa marah dan emosi serta terdakwa semenjak ditinggal cerai istrinya maka perilaku sikap terdakwa sering emosi dan marah-marrah;

- Bahwa yang saksi ketahui, cara terdakwa melakukan pembunuhan sehingga korban Sofian Adiputra meninggal dunia yakni dilakukan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH dengan cara memukul korban Sofian Adiputra dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan menikam korban Sofian Adiputra dengan menggunakan pisau dapur pada bagian lengan kiri dan pada bagian perut bawah korban;
- Bahwa yang saksi dengar, bahwa pada saat terjadi pemukulan kepada korban Sofian Adiputra, yang mengakibatkan korban terjatuh dibawah diakibatkan pukulan kayu oleh terdakwa tersebut, kemudian saat itu terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH yang melihat korban Sofian Adiputra jatuh tidak berdaya selanjutnya korban Sofian Adiputra berkata kepada terdakwa "saya kakak mau apa kamu mau bunuh kakak mu" yang saat itu terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH telah mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya terdakwa, selanjutnya korban Sofian Adiputra berusaha menghindari tusukan pisau dapur dengan cara korban lari menghindar ke depan kamar kos akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban dan terdakwa saat itu mencabut langsung pisau dapur yang dibawanya tersebut serta menusukkan pisau dapur kepada korban Sofian Adiputra sehingga korban bersimpah darah dan meninggal dunia dengan luka-luka yang dialami korban yakni : luka tusuk pada bagian perut bawah, luka tusuk pada bagian lengan kiri, serta pada bagian leher seperti masuk kedalam akibat tertimpah / terpukul sesuatu;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa sempat menyampaikan kepada adik saksi bahwa terdakwa berniat akan membunuh saksi dan istri saksi dikarenakan saksi dan istri saksi sombong kepada terdakwa yang hal ini dikemukakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari, saksi melihat motor saksi yang di parkir di depan tangga rumah kos saksi terjatuh, beberapa saat kemudian terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH keluar dari dalam kamar mandi kemudian saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "Kak, kenapa motorku bisa jatuh saat itu terdakwa mengatakan Setan mungkin" Kemudian setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan saksi juga langsung masuk ke dalam rumah kos. Beberapa saat kemudian pelaku keluar dari kamarnya tersebut dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan langsung marah-marrah kepada saksi dan berteriak-teriak menyuruh saksi untuk keluar sehingga saat itu saksi langsung menghubungi Ketua RT untuk meminta tolong, kemudian setelah itu saksi menghubungi korban SOFIAN ADI PUTRA untuk meminta tolong agar bisa menenangkan terdakwa yang saat itu

Hal 15 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang marah terhadap saksi. Kemudian setelah itu saksi berlari meninggalkan rumah saksi tersebut dan pergi untuk mencari pertolongan.

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita, korban SOFIAN ADI PUTRA menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa korban SOFIAN ADI PUTRA sudah berada di depan lorong pesona dan menyampaikan bahwa korban SOFIAN ADI PUTRA akan menenagkan terdakwa tersebut dan setelah saksi kembali sampai ke kos saksi tersebut maka saat itu saksi sudah melihat korban terbaring di tanah depan rumah dengan posisi terlentang dengan berlumuran darah pada bagian kepala, sedangkan terdakwa sementara duduk-duduk di depan kamar kos tersebut, kemudian setelah itu saksi meminta tolong kepada orang-orang sekitar rumah tersebut dan langsung membawa korban ke Rumah sakit dan setelah sampai di Rumah sakit ternyata korban SOFIAN ADI PUTRA tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa selama ini terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH tersebut bertempat tinggal dan dibiayai kehidupannya makan, rokok, tempat tinggal yakni oleh saksi Bersama istri saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TITIN FITRIANI ALIAS TITIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa bahwa perbuatan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari dan pelakunya terdakwa dengan cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dan juga terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu;
- Bahwa awal mula kejadian pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari, saat itu suami saksi menyampaikan bahwa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH mulai berperilaku aneh dan suami saksi menyuruh saksi untuk tidak keluar dari kamar kos. Yang saat itu saksi melihat diluar kamar kos terdakwa melihat ke arah saksi kemudian terdakwa langsung berlari ke arah saksi dengan memegang 1 (satu) buah kayu balok sehingga saat itu saksi langsung menutup kembali pintu kamar saksi tersebut. Kemudian setelah itu saksi menyuruh suami saksi yakni Sdr. IRFAN untuk meninggalkan rumah tersebut dan pergi untuk mencari pertolongan.

Hal 16 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita, saksi membuka pintu kamar dan saksi melihat korban SOFIAN ADI PUTRA datang di rumah kos saksi tersebut dan menghampiri terdakwa kemudian setelah itu saksi mendengar korban mengatakan kepada terdakwa "BUYUNG, KENAPA KITA MAU BUNUH IRFAN SAMA ISTRINYA "KAU ITU KAYA PEREMPUAN SAJA KO MAU JADI LONTE, IRFAN YANG URUS KAMU YANG KASI TINGGAL KAMU". KITA SUDAH JAGO ME KAH, SINI KITA SINGGEL DULU PALENG". Kemudian setelah itu saksi melihat korban dan terdakwa berkelahi dan sempat jatuh di dalam got dekat rumah tersebut dimana saat itu saksi melihat korban dalam posisi terbaring dan terdakwa berada di atas korban dan setelah itu korban berhasil keluar dari dalam got tersebut dan berlari ke arah teras rumah kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa dengan muka yang emosi berlari ke arah korban dan langsung menikam korban tersebut dan saat itu saksi sempat mendengar korban berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan " BUYUNG, KO MAU BUNUH SAYA KAH, SAYA INI SAUDARAMU", kemudian setelah itu saksi langsung berlari mengamankan diri ke rumah tetangga, dan setelah beberapa saat kemudian saksi mendengar informasi bahwa terdakwa sudah diamankan dan korban dibawa kerumah sakit dan meninggal dunia.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban adalah kakak kandung terdakwa yang memang sering menasehati terdakwa dan kemungkinan terdakwa marah dan dendam kepada korban karena sering menasehati terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH ini sikapnya cepat sekali tersinggung kepada keluarga dan suka mengancam untuk membunuh keluarganya sendiri, dan sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap saksi (kakak ipar terdakwa) baik-baik saja namun akan tetapi memang terdakwa ini sering marah dan tersinggung kepada suami saksi (adik dari terdakwa) dan untuk sikap dan perilaku terdakwa terhadap orang lain bersikap baik dan sopan dan tidak pernah mengganggu dan membuat keributan dengan orang lain serta tidak pernah merusak barang milik orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 17 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. SITI RAHMI, NURSOLEHA MADINA ALIAS RAHMI, pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan :

- Bahwa Pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dilakukan oleh terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap diri korban SOFIAN ADIPUTRA yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, sekitar pukul 19.30 Wita, yang bertempat di Lorong Pesona, Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pidana Pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA, dilakukan oleh terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH yang pada saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa saksi mendengar cerita yang disampaikan oleh kakak saksi Sdr. IRFAN yakni cara terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH membunuh dengan cara terlebih dahulu menikam menggunakan sebilah pisau kemudian memukul menggunakan kayu yang banyaknya pemukulan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa berawal saat saksi pulang ke rumah dan pada saat saksi berada di rumah kemudian umi saksi menelpon dengan mengatakan bahwa ini kakak IRFAN dengan kakak BUYUNG sedang bertengkar dan ini Kakak BUYUNG sedang sembunyi dan umi bercerita bahwa kakak IRFAN lagi urus ini dengan Rumah Sakit Jiwa mau ditangkap, dan saksi jawab ko hati hati, tidak lama kemudian Umi menelpon saksi dengan mengatakan bahwa sinimi kita ke rumah sakit umum Bahateramas kakakmu SOFIAN sudah sekarat atau koma akan tetapi tidak lama kemudian datanglah umi di rumah saksi dengan mengatakan bahwa kakakmu SOFIAN ADI PUTRA sudah meninggal, dan kemudian kami ke rumah sakit umum Bahteramas dan setelah saksi berada di rumah sakit umum bahteramas disaat itu saksi melihat langsung kakak saksi yakni SOFIAN telah berlumuran darah. kemudian selanjutnya saksi ke Polresta Kendari untuk melaporkan kejadian ini.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kakak kandungnya terdakwa yakni korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA adalah karena terdakwa BUYUNG hendak melepaskan rasa iri terhadap kami saudara saudaranya termasuk korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA sehingga terdakwa BUYUNG merasa dendam terhadap kami saudarnya sehingga bertujuan untuk menghilangkan nyawa sdr. SOFIAN ADIPUTRA.

Hal 18 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH ini cepat sekali tersinggung kepada keluarga dan sering mengancam untuk membunuh keluarga sendiri karena menganggap dirinya tidak diperhatikan oleh keluarga, sehingga saat itu keluarga bersepakat untuk membawa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH di Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan dan setelah dilakukan perawatan di Rumah sakit Jiwa tersebut, terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH sudah mulai tenang dan sudah diperbolehkan oleh dokter untuk keluar dari rumah sakit jiwa dan hanya menjalani rawat jalan.

- Bahwa sikap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap saksi maupun keluarga yang lain bahwa terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH sering marah kepada saksi maupun keluarga yang lain dan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH juga sering marah dan tersinggung apabila diberikan nasehat ataupun diberi saran dari keluarga dan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH ini merasa tersinggung dan merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga dan untuk sikap dan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH terhadap orang lain bersikap baik dan sopan dan tidak pernah mengganggu dan membuat keributan dengan orang lain ataupun merusak barang milik orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AHLI dr. NUR EDDY, M.Kes. ,Sp.KJ. dibawah sumpah AHLI memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pendidikan AHLI adalah sebagai berikut:
 - SDN 2 Bau-Bau Tahun 1986.
 - SMPN 5 Makassar Tahun 1989.
 - SMAN 6 Makassar Tahun 1992.
 - Sarjana (S1) Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Tahun 1999.
 - Profesi Dokter Universitas Muslim Indonesia tahun 2003.
 - Magister (S2) Kesehatan (Biomedik) Universitas Hasanuddin Tahun 2017.
 - Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Universitas Hasanuddin 2017.

Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut: ASN Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi

Hal 19 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sejak tahun 2018. Dan Sejak awal 2018 saksi menekuni bidang keahlian dokter spesialis kedokteran jiwa.

- Bahwa AHLI pernah beberapa kali menjadi AHLI terkait tindak pidana dan melakukan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Keterangan AHLI dan Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/3431/XII/VerP/2024, tanggal 24 Desember 2024 atas nama MUH. BUYUNG ARDIANSYAH, adalah benar AHLI yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum dan kemudian menandatangani surat hasil Visum Et Repertum Psychiatricum tersebut di atas yang didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang memenuhi kriteria diagnosis gangguan "Skizofrenia Paranoid", adalah salah satu diagnosis klinis gangguan jiwa yang merupakan gangguan jiwa berat yang salah satu tipenya dapat bercirikan paranoid yang secara spesifik ditandai dengan ditemukannya atau menonjol ditemukannya Waham (keyakinan dalam isi pikiran seseorang yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) yang dapat berupa Waham kejaran, rujukan, kebesaran, dll seperti keyakinan bahwa ada sesuatu, seseorang atau sekelompok orang yang akan mencelakai dirinya dan atau keluarganya yang timbul dalam pikiran dan dirasakan dalam diri seseorang yang mengalami yang membuatnya merasa terancam, tidak aman/perasaan insekuriti serta menimbulkan perilaku menjaga diri dengan selalu berjaga, mengunci rumah ataupun membawa senjata tajam. Pikiran dan perilaku "tidak aman" dan terancam, meyakini bahwa perbuatan dan perilaku orang lain ditujukan untuk dirinya secara negatif seperti "membencinya", "menceritakan dirinya" dan lain-lain ini seringkali, meskipun tidak selalu, disertai dengan adanya halusinasi-halusinasi yang terutama berupa halusinasi tipe auditorik/pendengaran yang memberitahukan dan memerintah seseorang yang mengalami gangguan ini untuk "waspada" ataupun "melakukan" sesuatu untuk menghilangkan atau mengantisipasi "ancaman" tersebut.
- Bahwa Gejala gangguan jiwa "Waham kejaran" yaitu Keyakinan yang salah yang tertanam kuat dalam pikiran seseorang yang menderita gangguan jiwa Skizofrenia berupa adanya pikiran bahwa dirinya dan atau keluarganya akan dicelakai, dibunuh, ataupun hanya sekedar diikuti dan diawasi oleh seseorang atau sekelompok orang yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini membuat penderitanya akan mengalami perasaan "tidak aman" sehingga akan menimbulkan perilaku yang mengantisipasi rasa tidak aman tersebut dengan selalu membawa senjata tajam untuk melindungi dirinya, berjaga mengamati

Hal 20 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar rumahnya, mengganti atau menambah kunci pintu dan jendela secara berlebihan ataupun dapat menimbulkan sikap dan perilaku agresif yang dapat sampai taraf menyerang dan melukai seseorang yang diyakininya merupakan penyebab atau sumber yang akan mencelakai dirinya dan atau keluarganya.

- Bahwa berdasarkan pada pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH, dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhubungan secara langsung dengan gejala gangguan kejiwaan "Waham kejaran" yang dialami oleh terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH tersebut, Adapun menurut pendapat ahli, terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH ini memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab dimana terdakwa menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, dan cukup mampu memaksudkan tujuannya, cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan terhadapnya serta terhadap diri terdakwa cukup memiliki kemampuan untuk memahami proses hukum yang akan dijalaninya.

Bahwa AHLI tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*A de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa lahir di Kendari, 15 Juli 1981, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP Berijazah, Suku Tolaki Jawa, Alamat tempat tinggal sekarang Jl. R. Suprpto Lr. Salemba Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari. Dan terdakwa merupakan anak dari bapak bernama HARUN HAEBA (Almarhum) dan ibu bernama SRIWATI, serta terdakwa merupakan anak ke 2 (dua) dari 5 (Lima) bersaudara, dan Kakak terdakwa yang pertama bernama SOFIAN ADI PUTRA dan adik pertama terdakwa bernama IRFAN, yang ke dua bernama INDAH, dan yang terakhir bernama RAHMI. Serta terdakwa sekolah SD di SDN 2 Konawe, lanjut SMP 1 Lambuya. Setelah tamat SMP tersebut terdakwa tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Dan terdakwa sempat menikah dengan Sdri. MARLINA M TAHIR dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama SITI NURUL HIKMAH.

Hal 21 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa masalah penganiayaan yang menyebabkan mati yang terdakwa lakukan terhadap korban dengan cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dan terdakwa juga sempat memukul pada bagian kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah korban Sdr. SOFIAN ADI PUTRA yang merupakan kakak kandung terdakwa sendiri.

- Bahwa peristiwa pembunuhan yang terdakwa lakukan kepada korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa seingat terdakwa saat itu cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang terkena tusukan tersebut dan terdakwa juga sempat memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hingga korban terbunuh saat itu karena korban duluan yang mengajak terdakwa untuk berduel berkelahi sehingga saat itu juga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa memang merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga besar terdakwa termasuk oleh korban ini semenjak terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Kendari, maupun setelah terdakwa keluar dari Rumah Sakit Jiwa, dan korban ini juga sering menasehati dan memarahi terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan sering dianggap meminta kepada keluarga untuk biaya hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa awal mula pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 19.15 Wita, saat itu korban Sdr. SOFIAN ADI PUTRA datang di rumah tempat terdakwa tinggal yakni di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian korban langsung mendatangi terdakwa dimana saat itu terdakwa mencium bau minuman beralkohol dari mulut korban tersebut. Dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa "SAYA CAPEMI URUS KAMU, SAYA JUGA MERASA DIANCAM". Kemudian setelah korban mengajak terdakwa untuk berduel berkelahi dan setelah itu terdakwa dan korban berkelahi kemudian korban menendang terdakwa sehingga terjatuh, dan terdakwa langsung berdiri dan berlari mendekati korban kemudian terdakwa mencabut pisau

Hal 22 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di pinggang kanan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) pada bagian badan korban sehingga saat itu korban langsung terjatuh di tanah, dan setelah itu terdakwa menduduki badan korban dan setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu tersimpan di dekat tembok kamar terdakwa sehingga terdakwa berjalan mengambil balok kayu tersebut dan setelah itu terdakwa kembali mendekati korban dan langsung memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu tersebut sehingga korban tidak bergerak lagi. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa duduk di depan pintu kamar terdakwa. serta Beberapa saat kemudian datang beberapa orang dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari.

- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian pembunuhan tersebut dalam kondisi terang karena ada cahaya dari lampu lampu garasi rumah dan saat itu kejadian tersebut dapat dilihat oleh saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa VISUM ET REPERTUM TERHADAP : Sofian Adiputra Nomor : 800/36/SKT/RSU/IX/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH WULAN SARI, Sp.FM, Dokter Ahli Foprensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

I. HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pemeriksaan Fisik

a. Tanda-Tanda Vital

- 1) Pernapasan: Pernapasan tidak ada
- 2) Sirkulasi darah: Denyut nadi tidak teraba.
- 3) Mata: Pupil dilatasi maksimal (bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat berukuran membesar), refleks cahaya tidak ada, refleks kornea tidak ada
- 4) Pasien dinyatakan meninggal (DOA: Death On Arrival)

b. Status Lokalis.

- 1) Daerah kepala : Tampak dua luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat memar. Luka pertama berukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma enam

Hal 23 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Luka kedua berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter.-

2) Daerah wajah : Tampak dua luka lecet di depan telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak dua koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan enam koma lima sentimeter di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka kedua terletak nol koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan tepat di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang empat koma tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

3) Daerah telinga: Tampak satu luka iris pada daun telinga kanan, berbentuk celah seperti huruf V, berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka berbatas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang rawan, jembatan jaringan tidak ada, disekitar luka tidak ada kelainan. Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

4) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu

5) Daerah bahu Tidak tampak kelainan tertentu.

6) Daerah dada: Tidak tampak kelainan tertentu.

7) Daerah perut Tampak satu luka iris pada perut, luka terletak tepat di atas pusat, berbentuk seperti garis, berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, dasar luka lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.-

8) Daerah punggung : Tidak ada kelainan.

9) Daerah pinggang : Tidak ada kelainan

10) Daerah lengan atas kanan : Tampak satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang, luka terletak tepat diatas siku kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar.

11) Daerah lengan atas kiri : Tampak satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang, luka terletak tujuh sentimeter dibawah pundak bahu kiri, berbentuk seperti celah, berukuran Panjang satu koma

Hal 24 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekita luka tidak ada kelainan.

12) Daerah lengan bawah kanan : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar. Luka lecet terbesar terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil terletak tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

13) Daerah lengan bawah kiri : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet terbesar terletak tepat pada siku kiri, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Luka terkecil terletak nol koma lima sentimeter di bawah siku kiri, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Tampak dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, berbentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang dua koma satu sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua terletak tiga koma delapan sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

14) Daerah tangan kanan Tidak tampak kelainan tertentu

15) Daerah tangan kiri : Tampak satu luka lecet pada punggung tangan kiri, luka terletak empat sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar

16) Daerah tungkai atas kanan: Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet terbesar berbentuk tidak teratur, berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan

Hal 25 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar. Luka lecet terkecil berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

17) Daerah tungkai atas kiri: Tampak satu luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.

18) Daerah tungkai bawah kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.

19) Daerah tungkai bawah kiri: Tampak satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, luka terletak sepuluh sentimeter diatas mata kaki kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat lapisan kulit yang mengelupas.

20) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.-

21) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.

22) Daerah bokong: Tidak tampak kelainan tertentu

23) Daerah kemaluan. Tidak dilakukan pemeriksaan.

4) **Pemeriksaan Penunjang** : Tidak dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien *Sofian Adiputra*, umur *empat puluh enam tahun*, laki-laki, pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dalam keadaan meninggal (DOA : Death On Arrival). Pada pemeriksaan tubuh pasien didapatkan kelainan bentuk sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul berupa :

Dua luka lecet di belakang telinga kiri.

Dua luka lecet di depan telinga kiri.

Perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

Satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri.

Dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar.

Satu luka lecet pada punggung tangan kiri.

Beberapa luka lecet pada lutut kanan.

Satu luka lecet pada lutut kiri.

Satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan

Hal 26 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perlukaan akibat trauma tajam berupa

Satu luka iris pada daun telinga kanan.

Satu luka iris pada perut.

Satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah Alias Buyung mengakibatkan matinya korban Sofian Adi Putra sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 472.12/133/KK/IX/2024 yang dibuat oleh An. Lurah Kadia Sdri. Yuni Ade, S.Sos pada tanggal 13 September 2024 yang menerangkan benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.30 Wita di Rumah Sakit Bahteramas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat keterangan ahli kedokteran jiwa berupa visum et repertum psychiatricum, No.445/3434/XII/VeRP/2024. Tanggal 24 Desember 2024, yang memuat kesimpulan kepada terdakwa memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab dimana tersangka menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, dan cukup mampu memaksudkan tujuannya, cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kayu balok berwarna putih dengan Panjang kurang lebih satu setengah meter dengan bekas darah yang sudah mengering.
- 1 (Satu) buah pisau dapur yang sudah terlepas antara gagang dan mata pisaunya, mata pisau terbuat dari besi stenlis dengan bekas darah yang sudah mengering, gagang pisau berwarna hijau.

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa yakni ahli dr. NUR EDDY, M.Kes. ,Sp.KJ. dengan hasil visum et repertum

Hal 27 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psychiatricum, No 445/3434/XII/VerP/2024. Tanggal 24 Desember 2024, yang terdakwa cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana. dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhubungan secara langsung dengan gejala gangguan kejiwaan "Waham kejaran" yang dialami oleh terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH tersebut, Adapun menurut pendapat ahli, terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH ini memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab dimana terdakwa menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, dan cukup mampu memaksudkan tujuannya, cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan terhadapnya serta terhadap diri terdakwa cukup memiliki kemampuan untuk memahami proses hukum yang akan dijalaninya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari, saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat motor miliknya yang sedang terparkir di depan tangga rumah terjatuh, Lalu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah keluar dari kamar mandi, kemudian saat itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba bertanya kepada terdakwa "Kak, kenapa motorku bisa jatuh ", lalu terdakwa menjawab "Setan mungkin", Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba juga langsung masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan langsung marah-marah kepada saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan berteriak-teriak menyuruh saksi untuk keluar. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, Saat itu saksi langsung menghubungi Ketua RT untuk meminta tolong, kemudian setelah itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba menghubungi korban Sofian Adi Putra untuk meminta tolong agar bisa menenangkan terdakwa, Kemudian setelah merasa aman saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba berlari meninggalkan rumah saksi tersebut dan pergi untuk mencari pertolongan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, korban Sofian Adi Putra menghubungi saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan menyampaikan bahwa korban sudah berada di depan lorong pesona dan menyampaikan bahwa ia akan menenangkan terdakwa, Selanjutnya setelah berada dalam rumah korban Sofian Adi Putra langsung menghampiri terdakwa dan

Hal 28 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "BUYUNG, KENAPA KITA MAU BUNUH IRFAN SAMA ISTRINYA " KAU ITU KAYA PEREMPUAN SAJA KO MAU JADI LONTE, IRFAN YANG URUS KAMU YANG KASI TINGGAL KAMU". KITA SUDAH JAGO ME KAH, SINI KITA SINGGEL DULU PALENG". Kemudian korban Sofian Adi Putra dan terdakwa berkelahi hingga terjatuh dalam got dekat rumah tersebut, dengan posisi korban Sofian Adi Putra terbaring dan terdakwa berada di atas korban Sofian Adi Putra, dan pada saat itu korban Sofian Adi Putra berusaha melakukan perlawanan hingga korban Sofian Adi Putra berhasil keluar dari got tersebut dan berlari ke arah teras rumah, Melihat korban Sofian Adi Putra berusaha kabur kemudian terdakwa mengejar sambil menarik 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Sofian Adi Putra tersebut pada bagian perut korban dan pada lengan kiri atas Hingga korban Sofian Adi Putra terjatuh, dan korban Sofian Adi Putra berteriak dengan mengatakan " BUYUNG, KO MAU BUNUH SAYA KAH, SAYA INI SAUDARAMU", Kemudian terdakwa menduduki badan korban, lalu saat berada di atas tubuh korban Sofian Adi Putra, Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu yang tersimpan di dekat tembok kamar terdakwa, Lalu terdakwa berjalan mengambil balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut terdakwa kembali mendekati korban Sofian Adi Putra dan langsung memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu tersebut hingga korban Sofian Adi Putra tidak sadarkan diri. Melihat korban Sofian Adi Putra yang sudah tidak sadarkan diri Kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa duduk di depan pintu kamar terdakwa hingga masyarakat datang mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Sofian Adi Putra meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/36/SKT/RSU/IX/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH WULAN SARI,Sp.FM, Dokter Ahli Foprensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

V. HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pemeriksaan Fisik

i. Tanda-Tanda Vital

- 1) Pernapasan: Pernapasan tidak ada
- 2) Sirkulasi darah: Denyut nadi tidak teraba.-

Hal 29 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mata: Pupil dilatasi maksimal (bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat berukuran membesar), refleks cahaya tidak ada, refleks kornea tidak ada
- 4) Pasien dinyatakan meninggal (DOA: Death On Arrival)

ii. Status Lokalis.

- 1) Daerah kepala : Tampak dua luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat memar. Luka pertama berukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, luka kedua berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter.
- 2) Daerah wajah : Tampak dua luka lecet di depan telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak dua koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan enam koma lima sentimeter di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka kedua terletak nol koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan tepat di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang empat koma tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- 3) Daerah telinga: Tampak satu luka iris pada daun telinga kanan, berbentuk celah seperti huruf V, berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka berbatas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang rawan, jembatan jaringan tidak ada, disekitar luka tidak ada kelainan. Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- 4) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu
- 5) Daerah bahu Tidak tampak kelainan tertentu.
- 6) Daerah dada: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 7) Daerah perut Tampak satu luka iris pada perut, luka terletak tepat di atas pusat, berbentuk seperti garis, berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, dasar luka lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- 8) Daerah punggung : Tidak ada kelainan.

Hal 30 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Daerah pinggang : Tidak ada kelainan

10) Daerah lengan atas kanan : Tampak satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang, luka terletak tepat diatas siku kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar.

11) Daerah lengan atas kiri : Tampak satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang, luka terletak tujuh sentimeter dibawah pundak bahu kiri, berbentuk seperti celah, berukuran Panjang satu koma empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekita luka tidak ada kelainan.

12) Daerah lengan bawah kanan : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar. Luka lecet terbesar terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil terletak tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

13) Daerah lengan bawah kiri : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet terbesar terletak tepat pada siku kiri, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Luka terkecil terletak nol koma lima sentimeter di bawah siku kiri, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Tampak dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, berbentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang dua koma satu sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua terletak tiga koma delapan sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Hal 31 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Daerah tangan kanan Tidak tampak kelainan tertentu
- 15) Daerah tangan kiri : Tampak satu luka lecet pada punggung tangan kiri, luka terletak empat sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar
- 16) Daerah tungkai atas kanan: Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet terbesar berbentuk tidak teratur, berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
- 17) Daerah tungkai atas kiri: Tampak satu luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.
- 18) Daerah tungkai bawah kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.
- 19) Daerah tungkai bawah kiri: Tampak satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, luka terletak sepuluh sentimeter diatas mata kaki kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat lapisan kulit yang mengelupas.
- 20) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.-
- 21) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 22) Daerah bokong: Tidak tampak kelainan tertentu
- 23) Daerah kemaluan. Tidak dilakukan pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

VI. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien *Sofian Adiputra*, umur *empat puluh enam tahun*, laki – laki, pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dalam keadaan meninggal (DOA : Death On Arrival). Pada pemeriksaan tubuh pasien didapatkan kelainan bentuk sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul berupa :

Dua luka lecet di belakang telinga kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua luka lecet di depan telinga kiri.

Perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

Satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri.

Dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar.

Satu luka lecet pada punggung tangan kiri.

Beberapa luka lecet pada lutut kanan.

Satu luka lecet pada lutut kiri.

Satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan

Dan Perlukaan akibat trauma tajam berupa

Satu luka iris pada daun telinga kanan.

Satu luka iris pada perut.

Satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah Alias Buyung mengakibatkan matinya korban Sofian Adi Putra sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 472.12/133/KK/IX/2024 yang dibuat oleh An. Lurah Kadia Sdri. Yuni Ade, S.Sos pada tanggal 13 September 2024 yang menerangkan benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.30 Wita di Rumah Sakit Bahteramas.

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa sempat menyampaikan kepada adik saksi SITTI bahwa terdakwa berniat akan membunuh saksi MUH. IRFAN dan istri saksi MUH. IRFAN (saksi TITIN FITRIANI) dikarenakan menurut terdakwa saksi MUH. IRFAN dan istrinya TITIN FITRIANI sombong kepada terdakwa yang hal ini dikemukakan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut saksi TITIN FITRIANI, saksi MUH. IRFAN, saksi SITTI RAHMI bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kakak kandungnya terdakwa yakni korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA adalah karena terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH hendak melepaskan rasa iri terhadap kami saudara saudaranya termasuk korban sdr. SOFYAN ADIPUTRA sehingga terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH merasa dendam terhadap kami saudarnya sehingga bertujuan untuk menghilangkan nyawa sdr. SOFYAN ADIPUTRA.

Hal 33 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni KESATU melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ATAU KEDUA melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur-unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif KESATU melanggar pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **MUH.BUYUNG ARDIANSYAH ALIAS BUYUNG**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan ketika ditanyakan kepada diri terdakwa ternyata terdakwa mampu menjawab dan membenarkan identitas terhadap dirinya serta menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, terhadap terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa karena terdakwa dapat menjawab dengan baik terhadap identitas lengkap diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja” mengacu pada Memorie Van Toechlichting (MvT) telah memberikan pengertian apa yang

Hal 34 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “sengaja” atau “opzet” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan dan akibatnya atau (*Willems en Wettens Veroozaken Van Een Gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki, atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (*EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 167);

Menimbang bahwa menurut sifatnya ada 2 jenis kesengajaan yakni :

Pertama, Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

Kedua, Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos Begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu;

Menimbang bahwa sedangkan bila dilihat dari gradasi / tingkat kesengajaan menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal ada 3 gradasi / tingkat kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)** yaitu apabila si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pelaku maka maksud tersebut merupakan tujuan mengapa ia melakukan suatu tindakan yaitu untuk mencapai tujuannya;
- Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)**, dalam kesengajaan ini akibat dari perbuatan itu memang telah dikehendaki oleh si pelaku atau paling tidak pelaku telah dapat membayangkan apa akibat yang akan terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*)**, Kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Disini si pelaku melakukan kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai maksudnya dengan kesadaran kemungkinan timbul akibat lain yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa yakni ahli dr. NUR EDDY, M.Kes. ,Sp.KJ. dengan hasil visum et repertum psychiatricum, No.445/3434/XII/VerP/2024. Tanggal 24 Desember 2024, yang terdakwa cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana. dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhubungan secara langsung dengan gejala gangguan kejiwaan "Waham kejaran" yang dialami oleh terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH tersebut, Adapun menurut pendapat ahli, terdakwa MUH. BUYUNG

Hal 35 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ini memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab dimana terdakwa menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, dan cukup mampu memaksudkan tujuannya, cukup mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya saat terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan terhadapnya serta terhadap diri terdakwa cukup memiliki kemampuan untuk memahami proses hukum yang akan dijalannya.

Menimbang, bahwa selaku Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti, yang melihat, memperhatikan, langsung terhadap diri terdakwa selama persidangan, dimana terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim dengan baik dan benar serta terdakwa secara jelas dapat menceritakan peristiwa pidana yang telah terdakwa lakukan dalam perkara ini sehingga selama proses persidangan terdakwa secara sadar, secara baik, dapat mengikuti jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Lorong Pesona Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat motor miliknya yang sedang terparkir di depan tangga rumah terjatuh, Lalu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba melihat terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah keluar dari kamar mandi, kemudian saat itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba bertanya kepada terdakwa "Kak, kenapa motorku bisa jatuh ", lalu terdakwa menjawab "Setan mungkin", Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba juga langsung masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan langsung marah-marah kepada saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan berteriak-teriak menyuruh saksi untuk keluar. Mendengar teriakan terdakwa tersebut, Saat itu saksi langsung menghubungi Ketua RT untuk meminta tolong, kemudian setelah itu saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba menghubungi korban Sofian Adi Putra untuk meminta tolong agar bisa menenangkan terdakwa, Kemudian setelah merasa aman saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba berlari meninggalkan rumah saksi tersebut dan pergi untuk mencari pertolongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, korban Sofian Adi Putra menghubungi saksi Muh. Irfan Syuriansyah Haeba dan menyampaikan bahwa korban sudah berada di depan lorong pesona dan menyampaikan bahwa ia akan menenangkan terdakwa, Selanjutnya setelah berada dalam rumah korban Sofian Adi Putra langsung menghampiri terdakwa dan berkata "BUYUNG, KENAPA KITA MAU BUNUH IRFAN SAMA ISTRINYA " KAU ITU KAYA

Hal 36 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN SAKA KO MAU JADI LONTE, IRFAN YANG URUS KAMU YANG KASI TINGGAL KAMU". KITA SUDAH JAGO ME KAH, SINI KITA SINGGEL DULU PALENG". Kemudian korban Sofian Adi Putra dan terdakwa berkelahi hingga terjatuh dalam got dekat rumah tersebut, dengan posisi korban Sofian Adi Putra terbaring dan terdakwa berada di atas korban Sofian Adi Putra, dan pada saat itu korban Sofian Adi Putra berusaha melakukan perlawanan hingga korban Sofian Adi Putra berhasil keluar dari got tersebut dan berlari ke arah teras rumah, Melihat korban Sofian Adi Putra berusaha kabur kemudian terdakwa mengejar sambil menarik 1 (satu) buah pisau yang disimpan di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusuk korban Sofian Adi Putra tersebut pada bagian perut korban dan pada lengan kiri atas Hingga korban Sofian Adi Putra terjatuh, dan korban Sofian Adi Putra berteriak dengan mengatakan " BUYUNG, KO MAU BUNUH SAYA KAH, SAYA INI SAUDARAMU", Kemudian terdakwa menduduki badan korban, lalu saat berada di atas tubuh korban Sofian Adi Putra, Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah balok kayu yang tersimpan di dekat tembok kamar terdakwa, Lalu terdakwa berjalan mengambil balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, Setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut terdakwa kembali mendekati korban Sofian Adi Putra dan langsung memukul pada bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan balok kayu tersebut hingga korban Sofian Adi Putra tidak sadarkan diri. Melihat korban Sofian Adi Putra yang sudah tidak sadarkan diri Kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa duduk di depan pintu kamar terdakwa hingga masyarakat datang mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Sofian Adi Putra meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/36/SKT/RSU/IX/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDAH WULAN SARI,Sp.FM, Dokter Ahli Foprensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

VII. HASIL PEMERIKSAAN:

1) Pemeriksaan Fisik

i. Tanda-Tanda Vital

- 1) Pernapasan: Pernapasan tidak ada
- 2) Sirkulasi darah: Denyut nadi tidak teraba.-
- 3) Mata: Pupil dilatasi maksimal (bagian tengah mata yang berwarna hitam dan berbentuk bulat berukuran membesar), refleks cahaya tidak ada, refleks kornea tidak ada

Hal 37 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pasien dinyatakan meninggal (DOA: Death On Arrival)

ii. Status Lokalis.

- 1) Daerah kepala : Tampak dua luka lecet di belakang telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat memar. Luka pertama berukuran panjang satu koma empat sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, luka kedua berukuran panjang satu koma tiga sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter.
- 2) Daerah wajah : Tampak dua luka lecet di depan telinga kiri, berbentuk tidak teratur, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak dua koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan enam koma lima sentimeter di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka kedua terletak nol koma lima sentimeter di depan telinga kiri dan tepat di atas ujung rahang bawah kanan, berukuran panjang empat koma tujuh sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- 3) Daerah telinga: Tampak satu luka iris pada daun telinga kanan, berbentuk celah seperti huruf V, berukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka berbatas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka tulang rawan, jembatan jaringan tidak ada, disekitar luka tidak ada kelainan. Terdapat perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.
- 4) Daerah leher: Tidak tampak kelainan tertentu
- 5) Daerah bahu Tidak tampak kelainan tertentu.
- 6) Daerah dada: Tidak tampak kelainan tertentu.
- 7) Daerah perut Tampak satu luka iris pada perut, luka terletak tepat di atas pusat, berbentuk seperti garis, berukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, dasar luka lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
- 8) Daerah punggung : Tidak ada kelainan.
- 9) Daerah pinggang : Tidak ada kelainan
- 10) Daerah lengan atas kanan : Tampak satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang, luka terletak tepat diatas siku

Hal 38 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar.

11) Daerah lengan atas kiri : Tampak satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang, luka terletak tujuh sentimeter dibawah pundak bahu kiri, berbentuk seperti celah, berukuran Panjang satu koma empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, batas tegas, tepi luka rata, tebing luka rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, daerah sekita luka tidak ada kelainan.

12) Daerah lengan bawah kanan : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar. Luka lecet terbesar terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil terletak tiga sentimeter diatas pergelangan tangan kanan, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

13) Daerah lengan bawah kiri : Tampak beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri. Luka lecet terbesar terletak tepat pada siku kiri, berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma sembilan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Luka terkecil terletak nol koma lima sentimeter di bawah siku kiri, berbentuk bulat, berukuran panjang nol koma sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar. Tampak dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, berbentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka pertama terletak tiga koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang dua koma satu sentimeter dan lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua terletak tiga koma delapan sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

14) Daerah tangan kanan Tidak tampak kelainan tertentu

15) Daerah tangan kiri : Tampak satu luka lecet pada punggung tangan kiri, luka terletak empat sentimeter dibawah pergelangan

Hal 39 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, batas tegas, warna merah kehitaman, perabaan kasar

16) Daerah tungkai atas kanan: Tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan. Luka lecet terbesar berbentuk tidak teratur, berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar. Luka lecet terkecil berbentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

17) Daerah tungkai atas kiri: Tampak satu luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan, perabaan kasar.

18) Daerah tungkai bawah kanan : Tidak tampak kelainan tertentu.

19) Daerah tungkai bawah kiri: Tampak satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan, luka terletak sepuluh sentimeter diatas mata kaki kiri, bentuk tidak teratur, berukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma sembilan sentimeter, batas tegas, warna kemerahan, perabaan kasar, disekitar luka terdapat lapisan kulit yang mengelupas.

20) Daerah kaki kanan: Tidak tampak kelainan tertentu.-

21) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu.

22) Daerah bokong: Tidak tampak kelainan tertentu

23) Daerah kemaluan. Tidak dilakukan pemeriksaan.

2) **Pemeriksaan Penunjang** : Tidak dilakukan.

VIII. KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien *Sofian Adiputra*, umur *empat puluh enam tahun*, laki – laki, pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dalam keadaan meninggal (DOA : Death On Arrival). Pada pemeriksaan tubub pasien didapatkan kelainan bentuk sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul berupa :

Dua luka lecet di belakang telinga kiri.

Dua luka lecet di depan telinga kiri.

Perdarahan aktif dari lubang telinga kiri.

Satu luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang.

Hal 40 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar.

Beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri.

Dua luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar.

Satu luka lecet pada punggung tangan kiri.

Beberapa luka lecet pada lutut kanan.

Satu luka lecet pada lutut kiri.

Satu luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan

Dan Perlukaan akibat trauma tajam berupa

Satu luka iris pada daun telinga kanan.

Satu luka iris pada perut.

Satu luka iris pada lengan atas kiri sisi belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Buyung Ardiansyah Alias Buyung mengakibatkan matinya korban Sofian Adi Putra sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 472.12/133/KK/IX/2024 yang dibuat oleh An. Lurah Kadia Sdri. Yuni Ade, S.Sos pada tanggal 13 September 2024 yang menerangkan benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 20.30 Wita di Rumah Sakit Bahteramas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa sempat menyampaikan kepada adik saksi SITTI bahwa terdakwa berniat akan membunuh saksi MUH. IRFAN dan istri saksi MUH. IRFAN (saksi TITIN FITRIANI) dikarenakan menurut terdakwa saksi MUH. IRFAN dan istrinya TITIN FITRIANI sombong kepada terdakwa yang hal ini dikemukakan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi TITIN FITRIANI, saksi MUH. IRFAN, saksi SITTI RAHMI bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kakak kandungnya terdakwa yakni korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA adalah karena terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH hendak melepaskan rasa iri terhadap kami saudara saudaranya termasuk korban sdr. SOFIAN ADIPUTRA sehingga terdakwa MUH. BUYUNG ARDIANSYAH merasa dendam terhadap kami saudaranya sehingga bertujuan untuk menghilangkan nyawa sdr. SOFIAN ADIPUTRA.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan secara sadar telah menghilangkan nyawa orang lain dengan terlebih dahulu telah menyiapkan 1 (Satu) buah pisau dapur yang disimpan dalam pinggang terdakwa, dan saat sebelum korban ditusuk oleh terdakwa saat itu korban sempat menghindari terdakwa akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban serta menusukkan pisau dapur yang telah dipersiapkan terdakwa, sehingga korban mengalami luka luka

Hal 41 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk, maka hal ini dapat digolongkan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) yaitu apabila si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pelaku maka maksud tersebut merupakan tujuan mengapa ia terdakwa melakukan suatu tindakan yaitu untuk mencapai tujuannya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 338 KUHP dalam dakwan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, dan oleh karenanya sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana, serta kepada diri terdakwa dalam menjalani masa pidana penjara selaku terpidana, dipandang penting terpidana tetap dibawah pengawasan, serta pengobatan medis dokter kejiwaan yang bila diperlukan dapat melibatkan Rumah Sakit Jiwa terkait.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kayu balok berwarna putih dengan Panjang kurang lebih satu setengah meter dengan bekas darah yang sudah mengering.
- 1 (Satu) buah pisau dapur yang sudah terlepas antara gagang dan mata pisunya, mata pisau terbuat dari besi stenlis dengan bekas darah yang sudah mengering, gagang pisau berwarna hijau.

Hal 42 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sehingga membantu lancarnya persidangan;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH.BUYUNG ARDIANSYAH ALIAS BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;

Hal 43 dari 44 PUTUSAN NO.27/Pid.B/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kayu balok berwarna putih dengan Panjang kurang lebih satu setengah meter dengan bekas darah yang sudah mengering.

- 1 (Satu) buah pisau dapur yang sudah terlepas antara gagang dan mata pisaunya, mata pisau terbuat dari besi stenlis dengan bekas darah yang sudah mengering, gagang pisau berwarna hijau.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU BINTORO, S.H. dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SURIPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO ,S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

T.t.d

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suripto, S.H.

